

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1835 -
1836/2539

นาง บุญล้อม นวลวิมล กับพวก
นาย ทองย้อย จินดา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรคแรก, มาตรา 145 วรรคแรก, มาตรา 148 วรรคแรก

ในคดีเดิมโจทก์ที่1และที่3ฟ้องจำเลยอ้างสิทธิในที่ดินโฉนดเลขที่3083และที่ดินมือเปล่าที่พิพาทแต่คำขอท้ายฟ้องขอให้บังคับขับไล่จำเลยออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่3083เท่านั้นมิได้ขอให้บังคับเกี่ยวกับที่ดินมือเปล่าดังนั้นที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทส่วนที่เป็นที่ดินมือเปล่าจนได้สิทธิหรือไม่แล้ววินิจฉัยว่าจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทแทนโจทก์ที่1และที่3โดยการเข้าซึ่งยังไม่สิ้นอายุนั้นเป็นการวินิจฉัยนอกคำขอท้ายฟ้องและถือไม่ได้ว่าเป็นประเด็นที่ได้วินิจฉัยมาแล้วในคดีเดิมคำฟ้องในสำนวนคดีหลังจึงไม่เป็นฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142วรรคแรกประกอบมาตรา148วรรคแรกและข้อวินิจฉัยเกี่ยวกับที่ดินพิพาทที่เป็นที่ดินมือเปล่าดังกล่าวย่อมไม่ผูกพันคู่ความในสำนวนคดีหลังที่ศาลจะวินิจฉัยว่าโจทก์ทั้งสิบมีสิทธิครอบครองร่วมกับจำเลยโดยจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทแทนโจทก์ทั้งสิบหรือไม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา145วรรคแรก

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลสั่งรวมพิจารณาให้เรียกสำนวนแรกโจทก์ทั้งสิบฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 จำเลย นายสายหยุด จินดาและนายบัญญัติ จินดา เป็นเจ้าของรวม ในที่ดินพิพาท เนื้อที่ประมาณ 30 ไร่เศษ โจทก์ที่ 4 ถึงที่ 10 เป็นบุตรของนาย บัญญัติซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อปี 2508 โจทก์ที่ 4 ถึงที่ 10 จึงร่วมกันครอบครองที่ดิน ส่วนของนายบัญญัติต่อมา ที่ดินดังกล่าวอยู่ด้านทิศใต้ของที่ดินโฉนดเลขที่ 3038 (ที่ ถูกคือ 3083) ตำบลกาหลง ทิศเหนือ (ที่ถูกคือทิศใต้) ติดที่ดินของนายหยุดตัน ประเสริฐ ทิศตะวันออกติดที่ดินของนายสืบ จินดา ทิศตะวันตกติดที่ดินของนาย เทียง กลิ่นทุม เมื่อต้นเดือนมกราคม 2535 จำเลยได้นำเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สมุทรสาครไปรังวัดที่ดินมือเปล่าดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการออกโฉนดโดยมีชื่อของ จำเลยแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โจทก์ทั้งสิบจึงบอกกล่าวให้จำเลยไปยื่น คำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินร่วมกันกับโจทก์เพื่อทำการรังวัดออกโฉนดและแบ่งแยก ที่ดินออกเป็นส่วนสักระหว่างโจทก์ทั้งสิบกับจำเลย แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับ จำเลยไปยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับโจทก์ทั้งสิบเพื่อออก โฉนดเป็นชื่อของโจทก์ทั้งสิบและจำเลยถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน และทำการรังวัดแบ่ง แยกให้แก่โจทก์ทั้งสิบ

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสิบไม่ได้เป็นเจ้าของรวมในที่ดินตามฟ้อง และโจทก์ ไม่เคยเข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใดฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

สำนวนหลัง จำเลยฟ้องว่า จำเลย โจทก์ที่ 1 และที่ 3 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม ที่ดินโฉนดเลขที่ 3083 เนื้อที่ 109 ไร่ซึ่งเดิมด้านทิศใต้เป็นที่ดินมือเปล่า เนื้อที่ ประมาณ 45 ไร่ทางด้านทิศใต้ของที่ดินมือเปล่าติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 7954 จำเลย ได้เข้าไปแผ้วถางที่ดินมือเปล่าเพื่อทำเป็นนาทุ่งและครอบครองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน เกินกว่า 10 ปี จำเลยจึงได้สิทธิครอบครองจำเลยได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงานที่ดิน จังหวัดสมุทรสาครเพื่อขอออกโฉนดในที่ดินมือเปล่า ต่อมาเจ้าพนักงานรังวัดได้ไป

รังวัดที่ดินดังกล่าวแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะโจทก์ที่ 1 และที่ 3 ได้โต้แย้งคัดค้าน ขอให้บังคับโจทก์ที่ 1 และที่ 3 ดำเนินการถอนคำร้อง คำขอโต้แย้งคัดค้านการขอรังวัดเพื่อออกโฉนดของจำเลยต่อเจ้าพนักงานที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร หากโจทก์ที่ 1 และที่ 3 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา

โจทก์ที่ 1 และที่ 3 ในสำนวนหลังให้การว่า โจทก์ที่ 1 และที่ 3 พ้องขับไล่จำเลยออกไปจากที่ดินพิพาทตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 472/2528 (ที่ถูกต้องคือ 479/2528) ของศาลชั้นต้น คดีดังกล่าวจำเลยให้การว่า จำเลยครอบครองทำประโยชน์ในที่พิพาทโดยใช้ทำนาทุ่งแต่เพียงผู้เดียวเป็นเวลา 5 ปี ที่ดินพิพาทจึงเป็นของจำเลย ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินมือเปล่าทางทิศใต้ของที่ดินโฉนดเลขที่ 3083 เป็นที่ดินที่จำเลยครอบครองแทนโจทก์ที่ 1 และที่ 3 จำเลยจึงไม่มีสิทธิครอบครองคดีดังกล่าวถึงที่สุด ฟ้องของจำเลยจึงเป็นฟ้องซ้ำ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา จำเลยถึงแก่กรรม นางเยาวณี ต้นประเสริฐทายาทของจำเลยยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ที่ 1 และที่ 3 ดำเนินการถอนคำร้องโต้แย้งการขอรังวัดเพื่อออกโฉนดของจำเลยต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร หากโจทก์ที่ 1 และที่ 3 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา พิกษายกฟ้อง โจทก์ทั้งสิบสำนวนแรก

โจทก์ ทั้ง สิบ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสิบฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสิบข้อแรกมีว่า คำฟ้องในสำนวนคดีหลังเป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 479/2528 ของศาลชั้นต้นหรือไม่ โจทก์ฎีกาว่าในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 479/2528 ของศาลชั้นต้นนั้น ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นพิพาทว่า จำเลยครอบครองที่ดินพิพาทส่วนที่เป็นที่ดินมือเปล่าจนได้สิทธิหรือไม่ และได้ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทแทนโจทก์ที่ 1 และที่ 3 โดยจำเลยมิได้อุทธรณ์คำพิพากษาในส่วนนี้ จึงต้องรับฟังเป็นยุติว่าจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทแทนโจทก์ คำฟ้องในสำนวนคดีหลังจึงเป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 479/2528 ของศาลชั้นต้น เห็นว่าในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 479/2528 ของศาลชั้นต้น ปรากฏว่าโจทก์ที่ 1 และที่ 3 เป็นโจทก์ฟ้องจำเลยอ้างสิทธิของโจทก์ที่ 1 และที่ 3 ในที่ดินโฉนดเลขที่ 3083 และที่ดินมือเปล่าคือที่ดินพิพาทในคดีทั้งสองสำนวนนี้ แต่คำขอท้ายฟ้องขอให้บังคับขับไล่จำเลยออกไปจากที่ดินเพียงโฉนดเลขที่ 3083 เท่านั้น มิได้ขอให้บังคับเกี่ยวกับที่ดินมือเปล่า แต่ได้ขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าเสียหาย จำเลยให้การอ้างสิทธิครอบครองในที่ดินมือเปล่าด้วย ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นพิพาทประเด็นหนึ่งว่า จำเลยครอบครองที่ดินพิพาทส่วนที่เป็นที่ดินมือเปล่าจนได้สิทธิหรือไม่ แล้ววินิจฉัยว่า จำเลยครอบครองที่ดินพิพาทแทนโจทก์ที่ 1 และที่ 3 โดยการเช่าซึ่งยังไม่สิ้นอายุและพิพากษายกฟ้องโจทก์ที่ 1 และที่ 3 โจทก์ที่ 1 และที่ 3 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าสัญญาเช่าสิ้นสุดลงแล้วจำเลยต้องคืนที่ดินที่เช่าและชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 และที่ 3 และวินิจฉัยว่า ในการเกณฑ์คำนวณค่าเสียหายเนื่องจากคำขอท้ายฟ้องขอให้บังคับจำเลยออกไปจากที่ดินโฉนดที่ 3083 เท่านั้น การที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นพิพาทว่าจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทส่วนที่เป็นที่ดินมือเปล่าจนได้สิทธิหรือไม่ ย่อมเป็นการวินิจฉัยนอกคำขอท้ายฟ้อง จึงไม่นำเอาที่ดินมือเปล่ามารวมคำนวณค่าเสียหายด้วย และพิพากษากลับให้จำเลยส่งมอบที่ดินส่วนของโจทก์ที่ 1 และที่ 3 ตามโฉนดที่ 3083 คืนพร้อมกับใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 และที่ 3 จำเลยฎีกาโดยไม่มีปัญหาขึ้นสู่ศาลฎีกาเกี่ยวกับที่

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยเรื่องศาลชั้นต้นวินิจฉัยนอกคำขอท้ายฟ้อง ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยผิดสัญญาเช่า แต่โจทก์ที่ 1 และที่ 3 ต่างเป็นเจ้าของในที่ดินที่เช่าซึ่งยังมิได้มีการแบ่งแยกการครอบครองเป็นส่วนสัด โจทก์ที่ 1 และที่ 3 ห้ามสิทธิขอให้จำเลยส่งมอบที่ดินส่วนของโจทก์ที่ 1 และที่ 3 ไม่ และพิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 1 และที่ 3 ที่ขอให้จำเลยและบริวารส่งมอบและออกจากที่ดินโฉนดที่ 3083 ในส่วนของโจทก์ที่ 1 และที่ 3 เสีย นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ แสดงให้เห็นว่าประเด็นพิพาทในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 479/2528 ของศาลชั้นต้น เฉพาะข้อที่ว่าจำเลยได้ครอบครองที่ดินพิพาทส่วนที่เป็นที่ดินมือเปล่าจนได้สิทธิหรือไม่ นั้นเป็นอันยุติตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ว่าจะวินิจฉัยให้ไม่ได้เพราะเกินคำขอท้ายฟ้องจึงถือไม่ได้ว่าเป็นประเด็นที่ได้วินิจฉัยแล้วในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 479/2528 ของศาลชั้นต้น คำฟ้องในส่วนคดีหลังจึงไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่ง หมายเลขแดงที่ 479/2528 ของศาลชั้นต้น

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสิบข้อสองมีว่า โจทก์ทั้งสิบมีสิทธิครอบครองร่วมกับจำเลยโดยจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทแทนโจทก์ทั้งสิบหรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามที่ศาลล่างทั้งสองฟังมาโดยไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาเป็นยุติว่า จำเลยเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทและข้อเท็จจริงฟังมาข้างต้นว่า ประเด็นพิพาทในส่วนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 479/2528 ของศาลชั้นต้นในข้อที่ว่าจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทส่วนที่เป็นที่ดินมือเปล่าจนได้สิทธิหรือไม่ นั้นเป็นประเด็นที่ยังมิได้วินิจฉัยในคดีดังกล่าว ดังนั้น ข้อวินิจฉัยเกี่ยวกับที่ดินพิพาทที่เป็นที่ดินมือเปล่าของศาลชั้นต้น เช่นนั้นย่อมไม่ผูกพันคู่ความในคดีทั้งสองสำนวนนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 วรรคแรก สำหรับคดีทั้งสองสำนวนนี้โจทก์ทั้งสิบมีโจทก์ที่ 3 ที่ 4 และนายอาชวະนวลวิมล ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ที่ 1 เบิกความทำนองเดียวกันว่า จำเลยเช่าที่ดินพิพาทจากโจทก์ที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ทำนาทุ่งตามสัญญาเช่าเอกสาร หมายเลข จ.1 ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 479/2528 ของศาลชั้นต้น แต่ปรากฏข้อความ

ในสัญญาเช่าที่ดินกรรมสิทธิ์รวมมิได้ระบุถึงที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินที่ยังไม่มีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด กลับได้ความจากคำเบิกความของโจทก์ที่ 4 ซึ่งเบิกความในคดีแพ่งหมายเลขแดงดังกล่าวว่า ที่ดินที่โจทก์ที่ 4 เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยจะเป็นที่ดินมือเปล่าอยู่ด้วยหรือไม่ไม่ทราบ ที่โจทก์ที่ 2 เบิกความว่าให้จำเลยเช่าที่ดินมีโฉนดซึ่งโจทก์ทั้งสิบและจำเลยมีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน รวมทั้งที่ดินพิพาทด้วยนั้นก็เป็นคำเบิกความลอย ๆ ทั้งยังเบิกความว่าครั้งสุดท้ายโจทก์ที่ 2 ให้จำเลยเช่าที่ดินปีใดจำไม่ได้และยังเบิกความตอบคำถามค้านทนายจำเลยว่า มาลงชื่อในสัญญาเช่าภายหลังโดยสัญญาเช่าทำเมื่อปี 2522 โจทก์ที่ 2 โอนกรรมสิทธิ์ที่ส่วนของโจทก์ที่ 2 ที่มีโฉนดให้แก่จำเลยเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2519 คำของโจทก์ที่ 2 จึงขัดต่อเหตุผล เพราะเมื่อจำเลยรับโอนกรรมสิทธิ์มาแล้วก็ไม่มีเหตุที่จะต้องเช่าจากโจทก์ที่ 2 อีก ยิ่งกว่านั้น โจทก์ที่ 2 ยังได้เบิกความในคดีแพ่งหมายเลขแดงดังกล่าวว่า เพิ่งทราบว่ามีการที่ดินนอกโฉนดตอนที่นายอาชวะนำสัญญาเช่ามาให้ลงชื่อ คำของโจทก์ที่ 2 จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง สำหรับโจทก์ที่ 5 ถึงที่ 10 ก็ได้มาเบิกความยืนยันว่าจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทแทนโจทก์ที่ 5 ถึงที่ 10 โดยอาศัยสิทธิของโจทก์ที่ 5 ถึงที่ 10 ประการใดบ้างส่วนจำเลยมีนางเยาวณี ต้นประเสริฐ ผู้เข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยนายเทียมหยุ ต้นประเสริฐ บุตรเขยจำเลย เป็นพยานเบิกความทำนองเดียวกันว่าจำเลยและพยานทั้งสองร่วมกันบุกเบิกหักร้างถางป่าในที่ดินพิพาทเพื่อทำนาทุ่งตั้งแต่ปี 2522 ตลอดมาถึงปัจจุบันซึ่งสอดคล้องกับคำของนายสำเภา กลิ่นทุม และนายยงยุทธ จินดาพยานโจทก์ซึ่งเบิกความว่าเห็นจำเลยและนายเทียมหยุบุกเบิกทำกินในที่ดินพิพาทเพียงลำพัง และนางเยาวณีเบิกความตอบทนายจำเลยถามถึงว่าสัญญาเช่าที่จำเลยเคยทำให้ไว้นั้นระบุว่าเป็นการเช่าที่ดินมีกรรมสิทธิ์รวมไม่เกี่ยวข้องกับที่ดินมือเปล่า โดยจำเลยมีนางแจลัม รอดสุภา นางสงวน บุญมี เป็นพยานเบิกความสนับสนุนว่าเมื่อประมาณปี 2522 พยานทั้งสองกับคดีอื่นประมาณ 7 คนรับจ้างจำเลยหักร้างถางพงที่ดินพิพาทเพื่อทำนาทุ่ง พยานหลักฐานของจำเลยน่าเชื่อถือกว่าพยาน

หลักฐานของโจทก์ทั้งสิบ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทโดยลำพัง
มิได้ครอบครองแทนโจทก์ทั้งสิบ จำเลยจึงเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทโจทก์
ทั้งสิบหาได้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทร่วมกับจำเลยดังโจทก์ทั้งสิบฎีกาไม่ เมื่อข้อ
เท็จจริงฟังได้เช่นนี้ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ดังที่โจทก์ทั้งสิบ
ฎีกา"

พิพากษายืน

(อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>